

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50233475420238240930

ID Comunicacao: 436189907

Data Disponibilizacao: 2025-10-15

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº:
5023347-54.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Pretende a parte exequente a utilização do sistema PrevJUD para coletar informações de fontes de renda passíveis de penhora da parte executada.</p>

<p>A ferramenta concede acesso aos dados constantes no INSS de forma prática e célere, sendo regulada pelo apêndice XXI, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina.</p>

<p>"Art. 1º. O Sistema Previdenciário JUD (PrevJUD) consiste em ferramenta eletrônica que permite o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). (redação acrescentada por meio do Provimento nº.53, de 1 de dezembro de 2022)</p>

<p>"§ 1.º O sistema oferecerâ as seguintes funcionalidades: (redação acrescentada por meio do Provimento n.53, de 1 de dezembro de 2022)
 </p>

<p>"I – consulta aos laudos das perícias médicas administrativas (Dossiê Médico); (redação acrescentada por meio do Provimento n.53, de 1 de dezembro de 2022)
 </p>

<p>"II – acesso ao Dossiê Previdenciârio, permitindo a obtenção das informações relativas aos dados cadastrais do beneficiârio, extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), histôrico de créditos, carta de concessão, declaração de benefícios e quadro resumo. (redação acrescentada por meio do Provimento n.53, de 1 de dezembro de 2022)</p>

<p>"Art. 2.º. No âmbito do Poder Judiciârio de Santa Catarina, fica estabelecido de uso obrigatôrio o Sistema Previdenciârio JUD (PrevJUD) para a consulta e o envio de solicitações das informações previstas no parâgrafo §1.ºdo do art. 1.º, dispensando a intimação e o envio de ofício à autarquia previdenciâria nacional para tal finalidade. (redação acrescentada por meio do Provimento n.53, de 1 de dezembro de 2022)"</p>

<p>Infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhorâveis da parte executada, possível o deferimento da medida.</p>

<p>A propôsito, jâ decidiu o Superior Tribunal de Justiça:</p>

<p>"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. Ação MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENça. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIção DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIção DE OFíCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEçAM INFORMAçõES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUção. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAçõES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAção DA DíVIDA. LOCALIZAção DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIção DE OFíCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAçõES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSõES E DEMAIS BENEFícios PREVIDENCIâRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIção DE OFíCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDência. COMPETência PARA ESTABELECEM POLíticas E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAçõES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDência DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUção DE DíVIDA Não ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAção DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓtese CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAção Não PREJUDICA A SUBSISTência DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMília. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIção DE OFíCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAçõES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAção DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERâ OBJETO DE APRECIAção POSTERIOR PELO JUíZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISão. DISSídio JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.</p>

<p>"1. Ação monitôria, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022.</p>

<p>"2. O propôsito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, apôs as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Minist&eacirc;rio do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis.</p>

<p>"3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da

execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação.

4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito auferiu ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado.

5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é o órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, e redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como a fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não obstante, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente.

6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedentes da Corte Especial do STJ.

7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, por isso, de plano, negar o acesso a tais informações.

8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tanto somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud." (REsp nº 2.040.568/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2023)

Dito isso, DEFIRO o requerimento.

Promova-se a utilização do PrevJUD para obtenção do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) da parte executada.

Aportando a documentação, intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito 30 dias, sob pena de suspensão do processo e do prazo prescricional por 1 ano (CPC, art. 921, III, § 1º), independentemente de nova conclusão, com a ciência de que, decorrido o prazo, os autos serão arquivados administrativamente e será retomada a contagem da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, III, §§ 2º e 4º).

<section>

```
</section>
<section>
  <div></div>
</section>
<footer>
```

```
</footer></article></body></html>
```